PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones de convocatoria a subasta de espectro para 4G y 5G con obligaciones de cobertura en rutas y localidades pequeñas

Convoca a subasta pública de bandas para 4G y 5G con obligaciones de cobertura en tramos de rutas y localidades sin cobertura (cronograma de hasta cuatro años), precio base que descuenta su costo, tope de espectro por prestador, compartición de infraestructura, garantía liberable por metas y verificación pública en el mapa de cobertura.

Propuesta 44: Internet en todo el país
Cuándo: Fase II (año 2)
Trámite: No pasa por el Congreso: resolución de la Autoridad de Aplicación de la Ley 27.078 (ENACOM), arts. 26 a 29.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.078 de Argentina Digital y sus modificatorias, la Ley N° [—] de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Decreto N° 1060/2017, la Resolución de este Ente N° [—] (Servicio Universal y mapa público de cobertura), y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 26 a 29 de la Ley N° 27.078 establecen que el espectro radioeléctrico es un recurso de dominio público cuya administración corresponde a la Autoridad de Aplicación, que puede asignar su uso mediante concurso o subasta.

Que, según datos de este Ente, el acceso a internet fijo llegó a 85,4 accesos cada cien hogares en el segundo trimestre de 2026, pero la infraestructura 4G y 5G se concentra en los grandes centros urbanos, y que existen rutas y localidades pequeñas sin cobertura móvil de banda ancha.

Que asignar el espectro con obligaciones de cobertura verificables en esas rutas y localidades permite extender el servicio donde el mercado por sí solo no llega, sin aportes del Tesoro, y que un tope de tenencia de espectro preserva la competencia.

Que el Decreto N° 1060/2017 permite compartir infraestructura pasiva, lo que reduce el costo de cumplir esas obligaciones.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este Ente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26 a 29 de la Ley N° 27.078.

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Convocatoria. Convócase a subasta pública para asignar el uso de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de comunicaciones móviles, aptas para tecnologías 4G y 5G, que se encuentren disponibles y se identifiquen en el pliego, divididas en lotes por banda y por región.

ARTÍCULO 2°.- Pliego. Instrúyese a las áreas competentes de este Ente para que, dentro de los NOVENTA (90) días, elaboren el pliego de bases y condiciones de la subasta conforme a la presente y lo sometan a consulta pública por un plazo no menor de TREINTA (30) días, antes de su aprobación por este Directorio.

ARTÍCULO 3°.- Obligaciones de cobertura. Cada lote llevará obligaciones de cobertura que el adjudicatario deberá cumplir con la banda adjudicada o con otras que tenga asignadas, en:
a) los tramos de rutas nacionales y provinciales sin cobertura móvil de banda ancha que el pliego enumere;
b) las localidades sin cobertura 4G que el pliego enumere, con prioridad para las de menor población, conforme al mapa público de cobertura de este Ente.
El pliego fijará para cada obligación un cronograma con metas anuales, que no excederá de CUATRO (4) años desde la adjudicación.

ARTÍCULO 4°.- Precio base. El precio base de cada lote se determinará descontando el costo estimado de sus obligaciones de cobertura, con una metodología que se publicará con el pliego.

ARTÍCULO 5°.- Calidad mínima. El pliego fijará los parámetros técnicos mínimos de velocidad y disponibilidad del servicio en las rutas y localidades comprendidas en las obligaciones.

ARTÍCULO 6°.- Compartición de infraestructura. Las obligaciones podrán cumplirse mediante infraestructura compartida con otros prestadores, incluidos torres, postes y ductos, conforme al Decreto N° 1060/2017, y mediante el uso de capacidad mayorista de redes de transporte de fibra óptica.

ARTÍCULO 7°.- Tope de espectro. El pliego fijará un tope de tenencia de espectro por prestador y por grupo económico, para preservar la competencia en el mercado de comunicaciones móviles.

ARTÍCULO 8°.- Garantía de cumplimiento. El adjudicatario constituirá una garantía de cumplimiento de las obligaciones de cobertura, proporcional a su costo estimado, que se liberará por tramos a medida que este Ente verifique el cumplimiento de cada meta anual.

ARTÍCULO 9°.- Verificación. El cumplimiento de las obligaciones se verificará mediante mediciones en campo realizadas por este Ente o por auditores técnicos independientes que seleccione por procedimiento público. Los resultados se incorporarán al mapa público de cobertura.

ARTÍCULO 10°.- Incumplimiento. El incumplimiento de una meta dará lugar a la ejecución proporcional de la garantía, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley N° 27.078.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad. Este Ente publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, el pliego, las ofertas, el resultado de la subasta, las obligaciones de cada adjudicatario con su cronograma y el avance verificado de cada una.

ARTÍCULO 12°.- Coordinación. La identificación de las bandas se hará con intervención del área de la Jefatura de Gabinete de Ministros con competencia en la política de espectro.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.